

한전KDN(주) 상임감사

주의요구 및 통보

제 목 직무권한규정 및 감사규정 위반

소 관 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 ①  ( 부,  팀) ②  ( 부)

구분 경영관리(직제 및 직무)

400

1. 업무 개요

□□□□□□(●●●●부)는 사무용 비품관리, 사원수첩·달력·사무용품 등의
용도품 관리, 피복관리 등 사내용 물자 관리 업무를 수행하고 있으며,

팀)은 사옥 시설물 안전 및 유지관리, 사옥 운영 관련 물자·공사·용역 계약 등 본사 사옥 운영 및 관리, 사업소 사옥 유지관리 기술지원 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「직무권한 규정」(2020. 1. 1. 시행) 4 (직무권한표)에 따르면 사내용(물자, 공사 및 용역) 발주 기본품의의 전결권한은 5천만원 이상 10억원 미만의 금액일 경우 처/원/실장의 결재를 받아야 한다고 규정되어 있다.

또한 「감사 규정」(별표 2) “일상감사 시행범위”에 따르면 예산금액 5천만원 이상의 사내용(물자, 공사 및 용역) 발주품의는 일상감사를 받도록 규정되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(2022. 9. 15. 시행) 제26조 제①항 제5호 가목 5)에 따르면 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 “여성기업”, “장애인기업”, “사회적기업”, “사회적협동조합”, “자활기업”, “마을기업” 등과 수의로 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 체결할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□□□는 0000년 0월부터 0000년 0월까지 발주 기본품의에 대한 「직무권한 규정」 및 「감사 규정」 준수 여부를 확인한 결과 [표 1]과 같이 사내용 공사에 대한 발주 기본품의 결제 시 처장 결제 건을 팀장이 결제하고, 일상감사 검토를 누락하는 등 관련 규정에 맞지 않는 결재를 득하였다.

[표 1] 발주 기본품의 결제 시 직무권한 위반 및 일상감사 누락

부 서	기안자	결제일자	예산금액 ^{주)} (VAT포함) (AED/원)	기안명	결제자	직무권한 상 전결권자
□□□□□□□□팀	AAA	0000. 0. 00.	xxx,xxx.xx AED/ xx,xxx,xxx.xx 원 (환율: 1AED = 306원)	○○○지사 현지 사무실 인테리어 공사 추진	팀장	처장

주: 당시 발주 품의 상의 환율 기준(0000. 0. 00. 기준)으로 원화 환산(VAT는 공급가액의 5%)

그리고 [표 2]와 같이 단일 건으로 결재를 올릴 경우 일상감사 대상에 해당함에도 불구하고 발주 기본품의 시 동일 업체에 분할발주를 추진하여 일상감사 검토를 회피하였다고 판단되는 사례를 확인하였다.

[표 2] 분할 발주계약에 따른 일상감사 누락

부 서	기안자	결제일자	예산금액(VAT제외) (예산과목)	기안명	계약방법	계약업체
●●●●부	BBB	0000. 00. 00.	xx,xxx,xxx 원 (발간인쇄비)	0000년도 사원수첩(xx절) 제작 추진	수의계약	(사)○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○
		0000. 00. 00.	xx,xxx,xxx 원 (특수소모품비)	0000년도 사원수첩(xx절) 및 포스트잇 케이스 제작 추진		
□□□□□□□□팀	AAA	0000. 00. 00.	xx,xxx,xxx 원 (사육수선유지비)	○○○○사업처 사무실 내장공사	수의계약	○○
		0000. 00. 00.	xx,xxx,xxx 원 (사육수선유지비)	○○○○사업처 휴게실 환경개선 공사		

관계부서 의견 및 검토결과

① ○○○지사 인테리어 공사 발주 기본품의 관련 관계부서 의견 및 검토결과

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■팀은 발주 기본품의 관련 직무권한 위반 및 일상감사 검토가 누락 된 사항에 대해서는 국외업체와의 공사계약 사항(수의계약 외자)으로 현지 통화로 계약되어야 했으며, 사규 준수를 위하여 검토한 결과 규정의 금액 기준이 한화로만 명시되어 있고, 환전 후 적용 등의 문구는 명시되어 있지 않은 관계로 적용 여부 판단이 곤란하여 일상감사 검토를 받지 않고 팀장 전결로 처리하였다고 소명하였다.

그러나 환율을 적용하였을 때 예산금액이 약 x천 x백만원으로 5천만원 이상에 해당되므로 「직무권한 규정」에 따라 처장이 전결하고 「감사 규정」에 따라 일상감사 검토를 받았어야 했다.

또한 「직무권한 규정」의 주관부서인 <<<<부와 「감사 규정」의 주관부서인 >>>에 질의를 하지 않고, 내부적으로 적용 여부 판단이 곤란하여 일상감사 검토 누락 및 팀장 전결로 처리하게 되었다고 소명한 의견은 받아들이기 어렵다.

② 동일 업체 분할 발주계약 관련 관계부서 의견 및 검토결과

㉠ 사원수첩 제작 분할 발주계약의 경우

●●●●부는 사원수첩 제작 분할 발주계약으로 일상감사 검토가 누락 된 사항에 대해서는 0000년부터 한 종의 사원수첩(xx절)이 아닌 xx절 사원수첩과 xx절 사원수첩 x종으로 제작하게 되어(0000년 00월 계약) 당시 일회성으로 끝날 것으로 예상하여 발주하게 되었고, 0000년도 사원수첩 지급 시에는 다시 원래대로 xx절 사원수첩만 제작·배부 할 것으로 예상하였으나 xx절 사원수첩과 xx절 사원수첩에 포스트잇 케이스까지 포함하여 제작하게 됨에 따라 예산과목을 다르게 하여 동일

업체에 분할 발주를 추진(0000년 00월 계약)하게 되었다고 소명하였다.

또한 정부의 공공구매 정책을 적극 이행하고자 중증장애인 업체에 수의계약 발주를 진행하다 보니 분할 계약에 의한 일상감사 검토 사항을 고려하지 못했던 부분이 있었다고 의견을 제시하였다.

그러나 0000년도 사원수첩 제작 추진의 경우 전년도 업무추진 실적을 통하여 XX절과 XX절 X종으로 제작되어 배부될 것을 예상할 수 있었음에도 예산과목을 다르게 한 후 5천만원 미만으로 분할 발주하여 일상감사 검토를 누락하였고, 정부의 공공구매 정책을 이행하기 위한 중증장애인생산품 수의계약 조건의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따르면 2천만원 초과 1억원 미만의 금액일 경우 가능하며, 두 건의 발주계약 합계 금액이 1억원 미만이므로 해당 소명 의견은 받아들이기 어렵다.

㉔ ○○○○사업처 사무실 공사 분할 발주계약의 경우

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■팀은 ○○○○사업처 사무실 공사 분할 발주계약으로 일상감사 검토가 누락 된 사항에 대해서는 두 공사의 내용 및 성격이 명백히 다른 공사이며, 공사의 연속성 및 신속성을 위하여 공사 이해도가 높은 기존 공사업체와 신규 계약하여 공사를 진행하였다고 소명하였다.

그러나 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■팀에서 수신한 “○○○○사업처 사옥재배치 협조 요청”(○○○○○○부, 0000. 0. 0.) 알림문서를 확인한 결과, 첨부문서 “사옥재배치(안)”에 “실내건축공사”, “전기공사”, “냉난방공사”, “휴게시설”, “체력단련실”, “샤워실” 설치 등의 내용이 포함되어 있음이 확인되었다.

따라서 알림문서 요청 내용상 동일 계약 건으로 처리할 수 있었음에도 불구하고 동일 업체에 분할 발주 후 해당 요청내역에 대한 공사를 진행하여 일상감사 검토가

누락 되었다고 판단됨에 따라 해당 소명 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

□□□□□□장은 향후 유사사례 재발 방지를 위하여 소속 직원들에게 「직무 권한 규정」 및 「감사 규정」의 일상감사 기준을 교육하기 바랍니다.(통보)

㉮㉮㉮㉮㉮장은 「직무권한 규정」 및 「감사 규정」을 위반한 관련자들에게 ‘경고’ , ‘주의’ 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
㉮㉮㉮㉮㉮㉮팀	x직급	AAA	0000. 00. 00. ~ 현재	직무권한규정 및 감사규정 위반	경고
●●●●팀 (전 ●●●●부)	x직급	BBB	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	감사규정 위반	주의